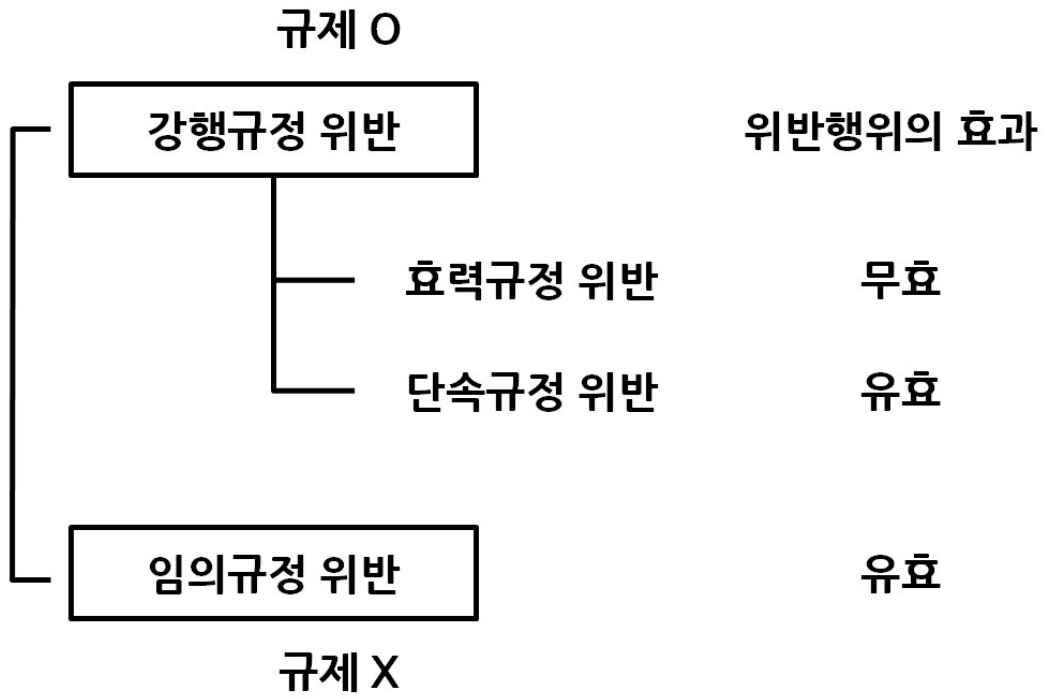
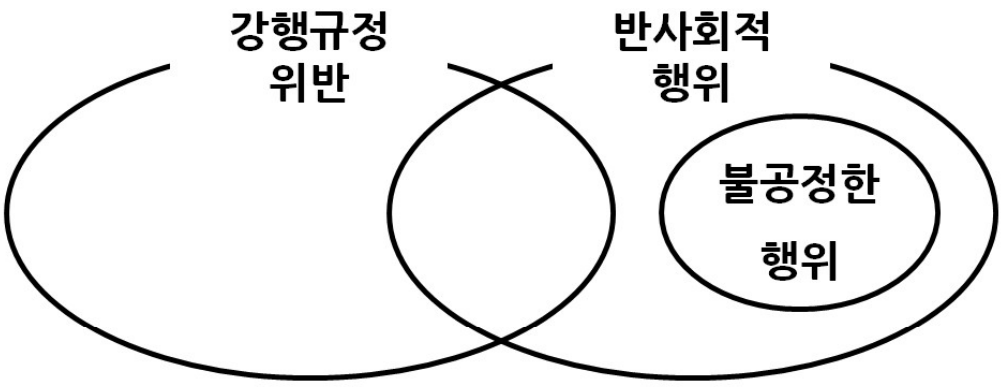
## 법률규정의 분류




## 법률행위의 목적 ( 사회적 타당성 )




· 일반적 무효행위 : 부당이득반환청구 가능 (원칙)

· 반사회적 행위 : 부당이득반환청구 불가능 (예외)

· 불공정한 행위 : 폭리자만 부당이득반환청구 불가능

## 의사표시 이론

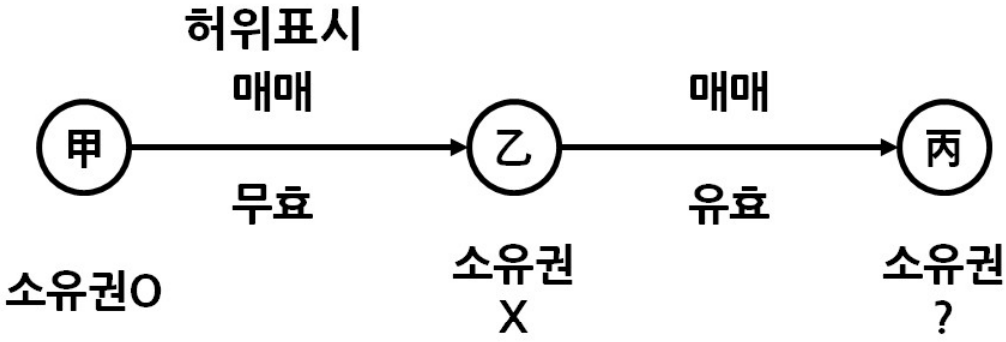
의사 ≠ 표시

| | | | |
|---|---|---|---|
| O | X | ➡ | 의사주의 |
| X | O | ➡ | 표시주의 |
| o | O | ➡ | 절충주의 |

## 비정상적 의사표시 규정

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 비진의표시 | ⊗ ◎<br>의사≠표시 | 알고 | ➡ | 원칙 유효<br>예외 무효 |
| 통정허위표시 | ⊗ ◎<br>의사≠표시 | 짜고 | ➡ | 무효 |
| 착오에 의한 의사표시 | ◎ ◎<br>의사≠표시 | 모르고 | ➡ | 취소 가능 |
| 사기, 강박에 의한 의사표시 | ◎ ◎<br>의사=표시 | 하자O | ➡ | 취소 가능 |

## 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.




丙이 악의인 경우
- 甲은 乙에게 무효주장 가능
- 甲은 丙에게 무효주장 가능
- 丙은 甲에게 무효주장 가능

丙이 선의인 경우
- 甲은 乙에게 무효주장 가능
- 甲은 丙에게 무효주장 불가능
- 丙은 甲에게 무효주장 가능

## 추정과 입증책임

추정 ➡ 확실치 않지만 사실 인정 ➡ 번복 가능

간주 ➡ 확실치 않지만 사실 인정 ➡ 번복 불가능

추정 O = 입증 불필요

추정 X = 입증 필요

선의 ➡ 추정 O ➡ 선의 입증 X

악의 ➡ 추정 X ➡ 악의 입증 O